



P U T U S A N

Nomor. 99 /Pid.Sus/2014/PN.Soe.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FILMON TINO Alias FILMON.**
Tempat lahir : Eon Musu.
Umur/Tgl. Lahir : 49 Tahun/06 April 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal sekarang : Naunu, RT.010/RW.004, Desa Hoi,
Kecamatan Oenino,
Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.
Pendidikan : SD (amat).

Telah ditahan dengan Penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, tidak ditahan;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tidak ditahan ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2014 s/d tanggal 30 Juni 2014 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 ;

5. Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 September 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe tanggal 16 Juni 2014 No. 99/Pid.Sus/2014/PN.Soe tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe tanggal 17 Juni 2014 No. 99/Pid.Sus/2014/PN. Soe tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa FILMON TINO Alias FILMON beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa FILMON TINO Alias FILMON** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah dalam tindak pidana "*Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa FILMON TINO Alias FILMON** berupa pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan agar **terdakwa FILMON TINO Alias FILMON** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Mohon keringanan Hukuman ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Juni 2014 No PDM-35/Soe/Euh.2/06/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **FILMON TINO Alias FILMON** pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira jam 12.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April yang masih dalam tahun 2014, bertempat di rumah tempat tinggal saksi (korban) DORTIA BANAMTUAN tepatnya di RT.019/RW.008 Desa Hoi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terdakwa terhadap korban yakni saksi DORTIA BANAMTUAN (korban)**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

⇒ Bahwa terdakwa FILMON TINO Alias FILMON telah menikah dengan korban yakni DORTIA BANAMTUAN secara sah menurut agama berdasarkan Surat Nikah Gereja Masehi Injili Di Timor dengan SERI MS.A. No. 78691, telah diteguhkan dalam Nikah Masehi pada tanggal 21 Nopember 1989 oleh Pendeta L.L. LASSA di jemaat IMENUEL TOL klasis Amanuban Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira jam 12.00 Wita sementara berada di dalam rumah korban bersama dengan empat orang anaknya, kemudian terdakwa yang merupakan suami dari korban datang pulang dari pasar mingguan di pasar Niki-niki dan mengatakan kepada korban “tadi Ence ada kasih tahu bilang kamu ada terima uang satu juta lima ratus ko?” dan korban menjawab “kalau kamu mabuk pergi tidur nanti Ence datang baru saya omong dengan bos (terdakwa)”, dan setelah itu terdakwa menyuruh anaknya yang bernama ANI mengambil uangnya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu), lalu uang tersebut diserahkan kepada korban namun korban tidak mau menerima uang tersebut, kemudian saat itu terdakwa langsung mengatakan “kamu terima ini uang ko kamu pergi bacuki” dan langsung memukul korban dibagian mata kiri dengan tangan kanan dan memukul dibagian kepala atas, lalu terdakwa menarik tangan kanan korban menuju ke halaman depan rumah dan saat berada di halaman depan rumah tersebut terdakwa menjambak/menarik rambut korban, kemudian mencekik leher korban setelah itu menarik tangan kanan korban sambil menginjak telapak kaki kiri korban hingga korban terjatuh dan saat pada posisi terjatuh tersebut terdakwa memegang sambil memutar tangan kanan korban dan memukul tangan kanan korban, kemudian menginjak lutut kaki kiri korban, setelah itu korban pergi melaporkan kerumahnya pak RK (Rukun Keluarga) yang kemudian di antar ke kantor Polisi Sektor Amanuban Tengah di Niki-niki untuk melaporkan kejadian penganiayaan tersebut;
- ⇒ Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut mengakibatkan korban menderita bengkak di bagian bawah mata kiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka gores di bagian leher samping kiri, luka gores tangan kiri dan kanan serta luka gores di bagian lutut kaki kiri hal tersebut sebagaimana berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : Pwt.01.8/59/V/2014 tanggal 27 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dr. ERWIN LEO sebagai dokter pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Niki-niki, yang pada hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan ditemukan luka memar pada dahi, hidung, leher, lengan kanan atas, dengan ukuran 1 (satu) kali 1 (satu) sentimeter, serta luka lecet pada pipi kiri bawah dan lutut bagian kiri dengan ukuran 1 (satu) kali 1 (satu) sentimeter, luka sebagaimana tersebut diakibatkan benturan benda tumpul.

----- Perbuatan ia terdakwa **FILMON TINO Alias FILMON** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.** -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi DORTIA BANAMTUAN Alias DORTIA, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa benar pada saat didengar keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- ⇒ Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polsek Kuanfatu di Kuanfatu dan benar keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik;



- ⇒ Bahwa benar saksi adalah korban *kekerasan fisik* dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa FILMON TINO Alias FILMON;
- ⇒ Bahwa benar saksi (korban) telah menikah dengan terdakwa secara sah menurut agama berdasarkan Surat Nikah Gereja Masehi Injili Di Timor dengan SERI MS.A. No. 78691, telah diteguhkan dalam Nikah Masehi pada tanggal 21 Nopember 1989 oleh Pendeta L.L. LASSA di jemaat IMENUEL TOL klasis Amanuban Timur dan telah dikaruniai sebelas anak dari pernikahan tersebut;
- ⇒ Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira jam 12.00 Wita sementara berada di dalam rumah saksi (korban) bersama dengan empat orang anaknya, kemudian terdakwa yang merupakan suami dari saksi (korban) datang pulang dari pasar mingguan di pasar Niki-niki dan mengatakan kepada saksi (korban) “tadi Ence ada kasih tahu bilang kamu ada terima uang satu juta lima ratus ko?” dan saksi (korban) menjawab “kalau kamu mabuk pergi tidur nanti Ence datang baru saya omong dengan bos (terdakwa)”, dan setelah itu terdakwa menyuruh anaknya yang bernama ANI mengambil uangnya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu), lalu uang tersebut diserahkan kepada saksi (korban) namun saksi (korban) tidak mau menerima uang tersebut, kemudian saat itu terdakwa langsung mengatakan “kamu terima ini uang ko kamu pergi bacuki” dan langsung memukul saksi (korban) dibagian mata kiri dengan tangan kanan dan memukul dibagian kepala atas, lalu terdakwa menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan saksi (korban) menuju ke halaman depan rumah dan saat berada di halaman depan rumah tersebut terdakwa menjambak/menarik rambut saksi (korban), kemudian mencekik leher saksi (korban) setelah itu menarik tangan kanan saksi (korban) sambil menginjak telapak kaki kiri saksi (korban) hingga saksi (korban) terjatuh dan saat pada posisi terjatuh tersebut terdakwa memegang sambil memutar tangan kanan saksi (korban) dan memukul tangan kanan saksi (korban), kemudian menginjak lutut kaki kiri saksi (korban), setelah itu saksi (korban) pergi melaporkan kerumahnya pak RK (Rukun Keluarga) yang kemudian di antar ke kantor Polisi Sektor Amanuban Tengah di Niki-niki untuk melaporkan kejadian penganiayaan tersebut;

⇒ Bahwa benar sebelumnya sapi atas kepemilikan anak saksi (korban) yakni NENDRI TINO yang dijual kepada Sdra. ENCE seharga Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang diterima pembayaran penjualan tersebut kepada saksi (korban) hanya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

⇒ Bahwa benar sebelumnya dalam kehidupan rumah tangganya antara saksi (korban) dengan terdakwa sering terjadi pertengkaran dan saling curiga; Bahwa benar perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut mengakibatkan saksi (korban) menderita bengkok di bagian bawah mata kiri, luka gores di bagian leher samping kiri, luka gores tangan kiri dan kanan serta luka gores di bagian lutut kaki kiri hal tersebut sebagaimana berdasarkan *Visum Et*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Repertum Nomor : Pwt.01.8/59/V/2014 tanggal 27 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dr. ERWIN LEO sebagai dokter pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Niki-niki, yang pada hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan ditemukan luka memar pada dahi, hidung, leher, lengan kanan atas, dengan ukuran 1 (satu) kali 1 (satu) sentimeter, serta luka lecet pada pipi kiri bawah dan lutut bagian kiri dengan ukuran 1 (satu) kali 1 (satu) sentimeter, luka sebagaimana tersebut diakibatkan benturan benda tumpul.

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak membantah/ keberatan dan membenarkannya. -----

2. Keterangan saksi NENDRI TINO Alias NENDRI, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa benar pada saat didengar keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- ⇒ Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polsek Kuanfatu di Kuanfatu dan benar keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik;
- ⇒ Bahwa benar DORTIA BANAMTUAN adalah korban kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa FILMON TINO Alias FILMON;



⇒ Bahwa benar saksi adalah anak kandung dari korban atas pernikahan dengan terdakwa secara sah menurut agama berdasarkan Surat Nikah Gereja Masehi Injili Di Timor dengan SERI MS.A. No. 78691, telah diteguhkan dalam Nikah Masehi pada tanggal 21 Nopember 1989 oleh Pendeta L.L. LASSA di jemaat IMENUEL TOL klasis Amanuban Timur;

⇒ Bahwa benar saksi tidak melihat keseluruhan rangkaian kejadian tersebut, pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira sore hari saksi mendengar ribut-ribut lalu menuju ke rumah korban yang bersebelahan dan melihat terdakwa menginjak lutut kaki kiri korban dan saksi pada saat itu langsung berusaha meleraikan dengan menghadang dan menarik tangan terdakwa, setelah itu korban pergi melaporkan kerumahnya pak RK (Rukun Keluarga) yang kemudian di antar ke kantor Polisi Sektor Amanuban Tengah di Niki-niki untuk melaporkan kejadian penganiayaan tersebut;

⇒ Bahwa benar perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut mengakibatkan korban menderita bengkok di bagian bawah mata kiri, luka gores di bagian leher samping kiri, luka gores tangan kiri dan kanan serta luka gores di bagian lutut kaki kiri.

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak membantah/ keberatan dan membenarkannya.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- ⇒ Bahwa benar pada saat didengar keterangannya terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Polsek Kuanfatu di Kuanfatu dan benar keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik;
- ⇒ Bahwa benar DORTIA BANAMTUAN adalah korban *kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga* yang dilakukan oleh terdakwa sendiri;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa telah menikah dengan korban secara sah menurut agama berdasarkan Surat Nikah Gereja Masehi Injili Di Timor dengan SERI MS.A. No. 78691, telah diteguhkan dalam Nikah Masehi pada tanggal 21 Nopember 1989 oleh Pendeta L.L. LASSA di jemaat IMENUEL TOL klasis Amanuban Timur dan telah dikaruniai sebelas anak dari pernikahan tersebut;
- ⇒ Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira jam 12.00 Wita sementara berada di dalam rumah saksi bersama dengan empat orang anaknya, kemudian terdakwa yang merupakan suami dari korban datang pulang dari pasar mingguan di pasar Niki-niki dan mengatakan kepada korban “tadi Ence ada kasih tahu bilang kamu ada terima uang satu juta lima ratus ko?” dan korban menjawab “kalau kamu mabuk pergi tidur nanti Ence datang baru saya omong dengan bos (terdakwa)”, dan setelah itu terdakwa menyuruh anaknya yang bernama ANI mengambil uangnya



sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu), lalu uang tersebut diserahkan kepada korban namun korban tidak mau menerima uang tersebut, kemudian saat itu terdakwa langsung mengatakan “kamu terima ini uang ko kamu pergi bacuki” dan langsung memukul korban dibagian mata kiri dengan tangan kanan dan memukul dibagian kepala atas, lalu terdakwa menarik tangan kanan korban menuju ke halaman depan rumah dan saat berada di halaman depan rumah tersebut terdakwa menjambak/menarik rambut korban, kemudian mencekik leher korban setelah itu menarik tangan kanan korban sambil menginjak telapak kaki kiri korban hingga korban terjatuh dan saat pada posisi terjatuh tersebut terdakwa memegang sambil memutar tangan kanan korban dan memukul tangan kanan korban, kemudian menginjak lutut kaki kiri korban;

⇒ Bahwa benar sebelumnya sapi atas kepemilikan anak korban dengan terdakwa yakni NENDRI TINO yang dijual kepada Sdra. ENCE seharga Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang diterima pembayaran penjualan tersebut kepada saksi (korban) hanya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

⇒ Bahwa benar sebelumnya dalam kehidupan rumah tangganya antara saksi (korban) dengan terdakwa sering terjadi pertengkaran dan saling curiga;

⇒ Bahwa benar perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut mengakibatkan saksi (korban) menderita bengkok di bagian bawah mata kiri, luka gores di bagian leher samping kiri, luka gores



tangan kiri dan kanan serta luka gores di bagian lutut kaki kiri.

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar DORTIA BANAMTUAN adalah korban *kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga* yang dilakukan oleh terdakwa sendiri;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa telah menikah dengan korban secara sah menurut agama berdasarkan Surat Nikah Gereja Masehi Injili Di Timor dengan SERI MS.A. No. 78691, telah diteguhkan dalam Nikah Masehi pada tanggal 21 Nopember 1989 oleh Pendeta L.L. LASSA di jemaat IMENUEL TOL klasis Amanuban Timur dan telah dikaruniai sebelas anak dari pernikahan tersebut;
- ⇒ Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira jam 12.00 Wita sementara berada di dalam rumah saksi bersama dengan empat orang anaknya, kemudian terdakwa yang merupakan suami dari korban datang pulang dari pasar mingguan di pasar Niki-niki dan mengatakan kepada korban “tadi Ence ada kasih tahu bilang kamu ada terima uang satu juta lima ratus ko?” dan korban menjawab “kalau kamu mabuk pergi tidur nanti Ence datang baru saya omong dengan bos (terdakwa)”, dan setelah



itu terdakwa menyuruh anaknya yang bernama ANI mengambil uangnya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu), lalu uang tersebut diserahkan kepada korban namun korban tidak mau menerima uang tersebut, kemudian saat itu terdakwa langsung mengatakan "kamu terima ini uang ko kamu pergi bacuki" dan langsung memukul korban dibagian mata kiri dengan tangan kanan dan memukul dibagian kepala atas, lalu terdakwa menarik tangan kanan korban menuju ke halaman depan rumah dan saat berada di halaman depan rumah tersebut terdakwa menjambak/menarik rambut korban, kemudian mencekik leher korban setelah itu menarik tangan kanan korban sambil menginjak telapak kaki kiri korban hingga korban terjatuh dan saat pada posisi terjatuh tersebut terdakwa memegang sambil memutar tangan kanan korban dan memukul tangan kanan korban, kemudian menginjak lutut kaki kiri korban;

⇒ Bahwa benar sebelumnya sapi atas kepemilikan anak korban dengan terdakwa yakni NENDRI TINO yang dijual kepada Sdra. ENCE seharga Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang diterima pembayaran penjualan tersebut kepada saksi (korban) hanya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

⇒ Bahwa benar sebelumnya dalam kehidupan rumah tangganya antara saksi (korban) dengan terdakwa sering terjadi pertengkaran dan saling curiga; Bahwa benar perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut mengakibatkan saksi (korban) menderita bengkak di bagian bawah mata kiri, luka gores di bagian leher samping kiri, luka gores tangan



kiri dan kanan serta luka gores di bagian lutut kaki kiri hal tersebut sebagaimana berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : Pwt.01.8/59/V/2014 tanggal 27 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dr. ERWIN LEO sebagai dokter pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Niki-niki, yang pada hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan ditemukan luka memar pada dahi, hidung, leher, lengan kanan atas, dengan ukuran 1 (satu) kali 1 (satu) sentimeter, serta luka lecet pada pipi kiri bawah dan lutut bagian kiri dengan ukuran 1 (satu) kali 1 (satu) sentimeter, luka sebagaimana tersebut diakibatkan benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga akan dipertimbangkan dakwaan tersebut, yaitu pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 , yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa;
- Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-
timbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang
sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah
terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan
Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum
dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-
saksi;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya FILMON TINO Alias FILMON
sebagai terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa
terdakwa FILMON TINO Alias FILMON sehat jasmani dan rohani sehingga
mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka unsur ini terpenuhi
secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam pasal 5
huruf a UU RI Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit,
atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap
dipersidangan Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira jam 12.00
Wita sementara berada di dalam rumah saksi bersama dengan empat orang
anaknya, kemudian terdakwa yang merupakan suami dari korban datang pulang
dari pasar mingguan di pasar Niki-niki dan mengatakan kepada korban “tadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ence ada kasih tahu bilang kamu ada terima uang satu juta lima ratus ko?" dan korban menjawab "kalau kamu mabuk pergi tidur nanti Ence datang baru saya omong dengan bos (terdakwa)", dan setelah itu terdakwa menyuruh anaknya yang bernama ANI mengambil uangnya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu), lalu uang tersebut diserahkan kepada korban namun korban tidak mau menerima uang tersebut, kemudian saat itu terdakwa langsung mengatakan "kamu terima ini uang ko kamu pergi bacuki" dan langsung memukul korban dibagian mata kiri dengan tangan kanan dan memukul dibagian kepala atas, lalu terdakwa menarik tangan kanan korban menuju ke halaman depan rumah dan saat berada di halaman depan rumah tersebut terdakwa menjambak/menarik rambut korban, kemudian mencekik leher korban setelah itu menarik tangan kanan korban sambil menginjak telapak kaki kiri korban hingga korban terjatuh dan saat pada posisi terjatuh tersebut terdakwa memegang sambil memutar tangan kanan korban dan memukul tangan kanan korban, kemudian menginjak lutut kaki kiri korban ;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami bengkok di bagian bawah mata kiri, luka gores di bagian leher samping kiri, luka gores tangan kiri dan kanan serta luka gores di bagian lutut kaki kiri hal tersebut sebagaimana berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : Pwt.01.8/59/V/2014 tanggal 27 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dr. ERWIN LEO sebagai dokter pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Niki-niki, yang pada hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan ditemukan luka memar pada dahi, hidung, leher, lengan kanan atas, dengan ukuran 1 (satu) kali 1 (satu) sentimeter, serta luka lecet pada pipi kiri bawah dan lutut bagian kiri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 1 (satu) kali 1 (satu) sentimeter, luka sebagaimana tersebut diakibatkan benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dalam perkara ini, terdakwa telah menikah dengan korban secara sah menurut agama berdasarkan Surat Nikah Gereja Masehi Injili Di Timor dengan SERI MS.A. No. 78691, telah diteguhkan dalam Nikah Masehi pada tanggal 21 Nopember 1989 oleh Pendeta L.L. LASSA di jemaat IMENUEL TOL klasis Amanuban Timur dan telah dikaruniai sebelas anak dari pernikahan tersebut., karena itu perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam lingkup keluarga (rumah tangga), sehingga menurut Majelis unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungungan jawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan perbuatannya hanya karena masalah sepele ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa barang bukti yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang undang Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-undang No.2 tahun 1986 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FILMON TINO Alias FILMON.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari Senin, tanggal 21 Juli 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe oleh kami JOHNICOL R. F SINE, S.H. selaku Hakim Ketua, HANDY R. KACARIBU, S.H., M.H. dan MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H. masing-masing selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, dengan dibantu Panitera Pengganti DANIAL BETTY dihadiri oleh Penuntut Umum MOCH. CHOIRUL ANAM, S.H. dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(HANDY R. KACARIBU, S.H., M.H.)

(JOHNICOL R. F SINE, S.H.)

(MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H.)

Panitera Pengganti,

(DANIAL BETTY)